

๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดย

ผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้าน
คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้าน
คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๓.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง ดังนั้น สิทธิในการได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของบุคคลดังกล่าวต้องเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มมีสมาชิกภาพ การที่มาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญญัติให้เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่เริ่มมีสมาชิกภาพ โดยไม่ครอบคลุมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในห้วงระยะเวลาเดียวกันแต่สิ้นสุดสมาชิกภาพไปก่อนหน้านี้ ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้

เมื่อคดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรค อ. ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ยุบพรรค อ. และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมถึงผู้ฟ้องคดี มีกำหนดเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่ มีคำวินิจฉัย มีผลทำให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ต่อมา ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมาตรา ๔ บัญญัติให้เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่เริ่มต้นมีสมาชิกภาพ จึงไม่ครอบคลุมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีสมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้วงระยะเวลาเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายอื่นในขณะนั้นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มต้นมีสมาชิกภาพตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าการที่จะไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันเริ่มต้นมีสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวคำปฏิญาณในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้ารับหน้าที่ ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีที่มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันกับสมาชิก



สภาผู้แทนราษฎรรายอื่น อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค ซึ่งเป็นหลักรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิของบุคคลว่าย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกันตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น มาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการการ (ฉบับที่ ๒)ฯ จึงเป็นบทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๑/๒๕๖๗)

การออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถ เป็นไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สาธารณะ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทั้งรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) แบบเสรี อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการนำรถใหม่เข้ามาให้บริการมากขึ้น อีกทั้งการออกกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างต้องจัดการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมือสองจากนิติบุคคลเท่านั้น แต่สามารถจัดหาจากบุคคลธรรมดาได้ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมกับการตกอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างแต่อย่างใด

รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นเหตุพิพาทโดยข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานหรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถ เห็นได้ว่า การกำหนดลักษณะรถยนต์ที่นำมาเป็นรถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก มีมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้บังคับกับรถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในครั้งแรกเท่านั้น หากเป็นรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมาก่อนแล้ว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติอื่นในระเบียบกรมการขนส่งทางบกฉบับเดียวกันที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาทจึงมีผลเป็นการบังคับให้รถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในครั้งแรกต้องเป็นรถยนต์ใหม่หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี เท่านั้น มิได้มีผล



บังคับกับรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ใช้ยานาจรูปปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อมาตรา ๒๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือเหตุอื่นใด จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว โดยปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าวตามหมายเหตุท้ายกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่าเป็นไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนและมาตรฐานความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สาธารณะ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทั้งรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น และยังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) แบบเสรี อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการนำรถใหม่เข้ามาให้บริการมากขึ้น อีกทั้ง การออกกฎกระทรวงข้อดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) และผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวต้องจัดการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมือสองจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่สามารถจัดหาจากบุคคลธรรมดาได้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่อย่างใด ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๒/๒๕๖๗)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

แม้ภาพยนตร์ เรื่อง “เชกสเปียร์ต้องตาย” จะมีเนื้อหาบางตอนที่สื่อให้เห็นว่าเป็นสังคมไทย และฉากความรุนแรงตอนท้ายเรื่องมีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ แต่เมื่อภาพยนตร์ดังกล่าวมิได้ต้องการจะสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทยข้างต้นแต่อย่างใด คงเป็นเพียงการนำเสนอเรื่องราวหรือต้องการสื่อสารกับผู้ชมภาพยนตร์ในแง่มุมของความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ อีกทั้งจากการแสดงดังกล่าวใช้เวลาประมาณ ๑ ถึง ๒ นาทีเท่านั้น กรณีจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจจัดประเภทของภาพยนตร์ดังกล่าวเพื่อจำกัดกลุ่มผู้ชมได้ คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพยนตร์ที่พิพาทในราชอาณาจักร จึงเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้กระทำได้



ภาพยนตร์ เรื่อง “เชกสเปียร์ต้องตาย” มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานแห่งการเมืองและไสยศาสตร์ที่ได้แรงบันดาลใจและบทเกือบทั้งหมดมาจากต้นฉบับละคร “โศกนาฏกรรมแม็คเบ็ธ” (The Tragedy of Macbeth) ของวิลเลียม เชกสเปียร์ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ แต่ได้ดัดแปลงเพื่อให้เป็นภาษาของภาพยนตร์และเข้ากับบริบทของวัฒนธรรมไทย ซึ่งแม้จะมีเนื้อหาบางตอนที่สื่อให้เห็นว่าเป็นสังคมไทยและฉากความรุนแรงตอนท้ายเรื่องมีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ แต่เมื่อพิจารณาภาพยนตร์ทั้งเรื่องเห็นได้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราวหรือต้องการสื่อสารกับผู้ชมภาพยนตร์ในแง่มุมของความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ โดยมีได้ต้องการจะสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทยดังกล่าวแต่อย่างใด และแม้ในตอนท้ายของเรื่องอาจจะเป็นการเลียนแบบมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ก็ตาม แต่ฉากการแสดงดังกล่าวใช้เวลาประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที จึงไม่น่าจะทำให้ผู้ชมภาพยนตร์เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ หรือหากผู้ชมภาพยนตร์เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น กรณีก็เห็นได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวได้ยุติไปนานกว่า ๓๐ ปีแล้ว ประกอบกับปัจจุบันก็ได้มีการจัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ในสื่อต่าง ๆ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต กรณีจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ อีกทั้ง หากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องพิพาทมีความรุนแรงอันอาจทำให้บุคคลที่ยังมีวิจรรย์ญาณไม่เพียงพอเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเครียดเกินสมควร ก็สามารถใช้ดุลพินิจจัดประเภทของภาพยนตร์ให้เป็นภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีดูตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ จึงเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำภาพยนตร์ดังกล่าวออกเผยแพร่ในราชอาณาจักร เป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลที่ไม่เข้าเงื่อนไขเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด จึงถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีผลทำให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗/๒๕๖๗)

การกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า สุรา เปียร์ และไวน์ เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ หรือเป็นเหตุให้พิการได้ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือนามัยของผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำและถือได้ว่าเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและมิได้กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิ



ในทรัพย์สินของบุคคล กรณีจึงถือไม่ได้ว่าประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของผู้ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งข้อ ๔ วรรคสองของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรูปแบบของข้อความคำเตือนนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนด เมื่อต่อมาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าวออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนตามประเภทของการสื่อสารการตลาดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบ ดังนี้ แบบที่ ๑ สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๒ สุราเป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ แบบที่ ๓ สุราเป็นเหตุให้พิการได้ แบบที่ ๔ เบียร์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๕ เบียร์เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ แบบที่ ๖ เบียร์เป็นเหตุให้พิการได้ แบบที่ ๗ ไวน์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๘ ไวน์เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ และแบบที่ ๙ ไวน์เป็นเหตุให้พิการได้ กรณีจึงเห็นได้ว่าการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบข้อมูลนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ดังนั้น การกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบที่กำหนดในประกาศพิพาท จึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการเตือนผู้บริโภค สุรา เบียร์ และไวน์ ว่า การบริโภคอาจเป็นเหตุก่อมะเร็งหรือเป็นเหตุให้สมองเสื่อมหรือเป็นเหตุให้พิการได้ อันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรืออนามัยของผู้ดื่ม รวมถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจประกอบการตัดสินใจหลังจากได้ทราบข้อมูลในคำเตือนว่าจะบริโภคหรือไม่ โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงมีสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่เช่นเดิม ประกาศที่พิพาทไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดให้มีข้อความพร้อมทั้งคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าตามมาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำเตือนแนบท้ายประกาศพิพาท จึงไม่เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบ



กิจการหรือประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๘/๒๕๖๗)

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

เมื่อการก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองแทนการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนใช้เรือสัญจรไปมาในคลองได้อย่างสะดวก และการใช้หินก้อนใหญ่ถมคลองก็เพื่อให้เครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าไปทำงานฝังตรงข้ามได้ และน้ำยังสามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก อีกทั้งภายหลังได้มีการรื้อถอนหินก้อนใหญ่ออกจากคลองจนทำให้สามารถใช้เรือสัญจรได้สะดวก และไม่ปรากฏว่าระยะเวลาในการรื้อถอนดังกล่าวทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว แม้จะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เรือสัญจรในคลองเข้า-ออกสวนมะพร้าวของตนอยู่บ้าง แต่มิได้ถึงขั้นเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนน้อยที่สุดเพียงพอที่จำเป็นตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครอง และได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน

ในการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุแดงโดยทำการถมผิวจราจรหินผุแดงพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบผ่านคลองบางตาเขียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แม้ในระยะแรกของการดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างจะยังรื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออกไม่หมด อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนเข้า-ออกสวนมะพร้าวของตนอยู่บ้าง แต่มิได้ถึงขั้นเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินของตนได้เช่นเดิม อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการรื้อเศษหิน ตกแต่งคลองบางตาเขียน และเทาดคอนกรีตกันหินได้สะพานจนทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สามารถใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนได้สะดวก ซึ่งเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แล้ว นอกจากนี้ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในการใช้สะพานชั่วคราวข้ามคลองและถนนในการสัญจรไปมา และการก่อสร้างสะพานชั่วคราวแทนการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนได้โดยสะดวก จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนน้อยที่สุดเพียงพอที่จำเป็นตามหลักความได้สัดส่วน



ของการกระทำทางปกครอง ดังนั้น เมื่อการถมคลองบางตาเซียนและก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนซึ่งเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๖)

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานจำนวน ๒ ฉบับ โดยมีหนังสือรับรองผลงานเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร ผู้ถูกฟ้องคดียังสามารถพิจารณาหนังสือรับรองผลงานฉบับที่ถูกต้อง หรือเรียกให้ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานฉบับใหม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการดังกล่าวแต่เลือกที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมิได้มีผลเพียงแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศประกวดราคาครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในงานอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล (ความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ) จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนและถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพิจารณาข้อ ๓.๑๔ ของขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ตามประกาศประกวดราคาพิพาท เห็นได้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพียงแต่กำหนดคุณสมบัติให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอหนังสือรับรองผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาฉบับเดียว ซึ่งมีราคางานไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้กำหนดว่าต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานจำนวนสองฉบับ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานถึงสองฉบับ และมีเพียงฉบับเดียว คือ หนังสือรับรองผลงานซึ่งออกให้โดยบริษัท อ. เท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังสามารถพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้เสนอราคาของผู้ฟ้องคดีโดยพิจารณาจากหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยบริษัท พ. ได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงในประการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี และได้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการยื่นเป็นหนังสือรับรองผลงานตามประกาศประกวดราคาในครั้งนี้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องใช้มาตรการในการพิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงาน โดยอาจจะกำหนดให้ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่น ๆ เป็นฉบับใหม่เข้ามา หรือพิจารณาแต่เพียงหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยบริษัท พ. ซึ่งได้ยื่นมาก่อนก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายเพียงแค่มิได้รับการคัดเลือกตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้เท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายในการไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในงานอื่น ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกับหน่วยงานของรัฐได้อีกต่อไป กรณีจึงถือเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีมากเกินสมควร ประกอบกับขั้นตอนในการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีมีปัญหาเรื่องความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เข้าเสนอราคาเท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เป็น



ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่เข้าไปทำสัญญา หรือเป็นผู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานแล้วแต่ได้ละทิ้งงาน อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงาน จึงเป็นการใช้อำนาจในการพิจารณาที่ไม่ได้ดำเนินการไปตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ เป็นการพิจารณาที่ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดีกับผลประโยชน์ที่จะได้รับการมีคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล (ความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ) อันถือเป็นหลักการสำคัญของหลักความได้สัดส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายในการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน การมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีและนาย บ. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน จึงถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน และถือเป็นการสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๙/๒๕๖๖)

เมื่อการกำหนดจุดก่อสร้างศาลาพักพร้อมจุดจอดรถยนต์และจักรยานในเขตทางหลวงชนบท อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ และกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ แม้ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกที่ดินเหมือนก่อน เนื่องจากก่อสร้างบดบังบริเวณหน้าที่ดินบางส่วน แต่ก็ไม่ถึงกับกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกินความจำเป็น รวมทั้งเมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบจักรยานและเป็นการให้บริการประชาชนอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมย่อมเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย กรณีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทำละเมิด

โครงการก่อสร้างถนนสาย ปข. ๒๐๕๒ แยก ทล. ๓๗-โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยมดคล อำเภอดงหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเขตทางหลวงชนบท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเพิ่มพื้นที่การท่องเที่ยวในรูปแบบการปั่นจักรยานและการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบริเวณสายทาง เมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดจุดก่อสร้างศาลาพักพร้อมจุดจอดรถยนต์และจักรยานไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงเป็นดุลพินิจของกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้าง โดยต้องพิจารณาบนฐานของข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ และกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างประกอบกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดจุดก่อสร้างศาลาพักพร้อมจุดจอดรถยนต์และจักรยาน จำนวน ๓ แห่ง รวมถึงหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดโครงการ และก่อนถึงสี่แยก อีกทั้งจุดดังกล่าวมีระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร จากวัดห้วยมดคล จึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจอดพักจักรยานและเดินเท้าเข้าวัดได้ ตลอดจนมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม เนื่องจากสร้างบริเวณแนวทางตรง ไม่อยู่ในช่องทางเลี้ยวในทางแยกและตามแนวมองเห็น และเป็นช่วงบริเวณที่ส่องข้างทางเป็นที่โล่ง



อันเป็นการกำหนดจุดก่อสร้างที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ผูกฟองคืดกำหนด ทั้งยังอยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยหากผู้ผูกฟองคืดต้องเลื่อนตำแหน่งการก่อสร้างไปทางจุดเริ่มต้นโครงการจะทำให้มีระยะทางห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับนักท่องเที่ยวและไม่เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นได้ว่า แม้การก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวจะบดบังบริเวณหน้าที่ดินของผู้ผูกฟองคืดและอาจทำให้ผู้ผูกฟองคืดไม่ได้รับความสะดวกเหมือนก่อน แต่ก็ไม่ถึงกับกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการเข้าออกที่ดินของผู้ผูกฟองคืดเกินความจำเป็น เนื่องจากยังคงเหลือหน้าที่ดินซึ่งสามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนอีก ๕๐ เมตร อีกทั้งบริเวณด้านข้างที่ดินของผู้ผูกฟองคืดก็มีทางสาธารณะเชื่อมกับถนนโครงการ ซึ่งผู้ผูกฟองคืดสามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินของผู้ผูกฟองคืดได้เช่นกัน และแม้การก่อสร้างโครงการพิพาทจะทำให้ราคาที่ดินลดลงไปบ้าง แต่เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่ผู้ผูกฟองคืดได้รับกับประโยชน์สาธารณะแล้ว เห็นว่า การก่อสร้างโครงการในบริเวณดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบจักรยาน และเป็นการให้บริการประชาชนในเขตทางหลวงชนบทอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ย่อมเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ผูกฟองคืด จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๖๕/๒๕๖๖)

การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรวจพบว่ามีการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อันอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรืออีโคไล (E.coli) แม้จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมให้ต้องมีหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสำคัญและความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวที่ต้องการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กที่จะต้องดื่มผลิตภัณฑนมตามโครงการดังกล่าว การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (ผู้ผูกฟองคืด) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ (๒) (๔) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ออกประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๕.๘ กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนว่า ในภาคเรียนที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรวจพบว่ามีการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อันอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรืออีโคไล (E.coli) ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ถูกตรวจพบว่ามีการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ไม่อาจเป็นผู้เสนอเข้าร่วม



โครงการดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ได้ เห็นได้ว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นมาตรการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นมาตรการบังคับให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นมโคที่จะต้องส่งมอบให้แก่เด็ก ตั้งแต่เด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนไปจนถึงเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศที่ดื่มตามโครงการทุกวัน ให้เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและสุขอนามัยของเด็กอย่างแท้จริง ซึ่งแม้ว่าการกำหนดคุณสมบัติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมนมตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมฯ ให้ต้องมีหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การรวบรวมนมโคสด การฆ่าเชื้อโรค การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาอุณหภูมิ การขนส่ง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และอาจถูกห้ามมิให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไปก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบความสำคัญและความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวที่จะต้องใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กที่จะต้องดื่มผลิตภัณฑ์นมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ อันเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญกับสิทธิของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม รวมถึงผู้ฟ้องคดีที่จะต้องถูกตัดสิทธิมิให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไปอีกเพียง ๑ ภาคเรียน ภายหลังจากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายนั้นหรือผู้ฟ้องคดีมีการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่ปนเปื้อนเชื้ออีโคไลหรือไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดให้เด็กนักเรียนได้ดื่ม ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของเด็กอย่างร้ายแรง กรณีย่อมเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่พิพาท เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๔/๒๕๖๖)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

- กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานดำเนินการประกาศให้ดอยแม่ออกรูเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองดังกล่าวที่จะวินิจฉัยและตัดสินใจว่าควรกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณดอยแม่ออกรู และเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อันเป็นคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นลำดับ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า แมื่อดอยแม่ออกรูจะเข้าข่ายเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่เมื่อลักษณะทางกายภาพเป็นเขาสูงโดด ไม่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีศักยภาพในการให้น้ำท่าต่ำ หากกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีผลกระทบกับการทำเหมืองแร่ในบริเวณนั้นที่รัฐได้ออกประทานบัตรไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว และไม่อาจถือได้ว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกประกาศกำหนดให้ดอยแม่ออกรูเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแต่อย่างใด

เมื่อพิจารณามาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ



หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้เป็นอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการวินิจฉัยและตัดสินใจว่าควรกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการนี้ แม้รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าควรประกาศให้ดอยแม่ฮ่องสอน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะไม่ได้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า สภาพของดอยแม่ฮ่องสอนมีลักษณะตามมาตรฐานกล่าวอันสมควรได้รับการพิจารณา สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาว่าดอยแม่ฮ่องสอนสมควรประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ลำธารหรือไม่ มีระบบนิเวศที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปหรือไม่ มีสภาพปัญหาของระบบนิเวศ ตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจการต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือไม่ หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูก ประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ อันเป็นหน้าที่ตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก่าอาศัยอยู่ใกล้กับดอยแม่ฮ่องสอนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการ ทำเหมืองหินและโรงโม่หินบริเวณดอยแม่ฮ่องสอน เนื่องจากการระเบิดและโม่หินก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ราษฎร ขาดแคลนน้ำ ตลอดจนทำลายทิวทัศน์ที่สวยงาม ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณ ดอยแม่ฮ่องสอนและประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปลัดอำเภอเวียงชัย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ แล้วนำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขต พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อันเป็นคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณามาเป็นลำดับ โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าแม้พื้นที่ดอยแม่ฮ่องสอน จะเข้าข่ายเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่ลักษณะทางกายภาพของดอยเป็นเขาสูงโดด ไม่มีระบบนิเวศ ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีศักยภาพในการให้น้ำท่าต่ำ และบริเวณดอยแม่ฮ่องสอนมีการทำ เหมืองแร่ ซึ่งรัฐได้ออกประทานบัตรแล้ว หากกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็จะมี ผลบังคับใช้กับกิจกรรมการทำเหมืองแร่ที่รัฐได้ออกประทานบัตรไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องประกาศ ให้พื้นที่ดอยแม่ฮ่องสอนเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจดำเนินการตามขั้นตอนในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ดอยแม่ฮ่องสอนว่าสมควรประกาศให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม



ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือไม่ เมื่อมีความเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สมควรประกาศให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีจึงไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในการออกประกาศกำหนดให้ดอยแม่เอกรูเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๑/๒๕๖๗)

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) กรณีผู้ได้รับสัมปทานฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอำนาจหน้าที่ดูแลมิให้ผู้ใดเข้าไปกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และอธิบดีฯ หรือผู้ซึ่งอธิบดีฯ มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ได้รับสัมปทานเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอ่นตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อเกาะส่วนหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะเข้าไปดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติได้ นอกจากนี้ ข้อ ๘ ของสัญญาสัมปทาน ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงากับผู้ฟ้องคดี กำหนดให้ผู้ฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น อธิบดีฯ หรือผู้ซึ่งอธิบดีฯ มอบหมายย่อมมีอำนาจและดุลพินิจในการพิจารณาคำขอเข้าไปในอุทยานแห่งชาติของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับสัมปทานตามสัญญา ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ให้เก็บรังนกอีแอ่นตามธรรมชาติในท้องที่จังหวัดพังงา รวมจำนวน ๓๑ เกาะ จากคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เกาะส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจหน้าที่ดูแลมิให้ผู้ใดเข้าไปกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมาย ยังมีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ได้รับสัมปทานเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอ่นตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะเข้าไปดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติได้ นอกจากนี้ ข้อ ๘ ของสัญญาสัมปทาน ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงากับผู้ฟ้องคดี กำหนดให้ผู้ฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระเบียบ



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจและดุลพินิจพิจารณาคำขอเข้าไปดำเนินการเก็บรังนกอีแอ่นในอุทยานแห่งชาติของผู้ฟ้องคดี

เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ และพระราชกฤษฎีกาย้ายเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่า พื้นที่ดังกล่าวมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สำคัญ และมีค่า มีสภาพธรรมชาติบริเวณชายทะเลรอบเกาะที่สวยงาม และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ส่วนพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสิมิลัน ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชกฤษฎีกาย้ายเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่า พื้นที่ดังกล่าวมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สำคัญ และมีค่า มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เป็นที่อยู่อาศัยและวางไข่ของนกนางนวลและเต่าทะเล มีป่าที่อุดมสมบูรณ์สูง และมีสัตว์ป่าหายาก จึงสมควรอนุรักษ์พื้นที่ทั้งสองไว้เพื่อไม่ให้เกิดทรัพยากรและสภาพธรรมชาติถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพื่อการศึกษาค้นคว้า และเพื่ออำนวยความสะดวกอื่นแก่รัฐและประชาชน ประกอบกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ให้ความเห็นว่า อุทยานแห่งชาติสิมิลันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่าเชิงนิเวศ เกาะบางเกาะยังเป็นเขตหวงห้ามที่มีความเปราะบาง เป็นแหล่งวางไข่และอยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด รวมไปถึงสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ พื้นที่ในเขตหวงห้ามนี้ไม่เปิดโอกาสให้ทำประโยชน์ด้านอื่น มีแต่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพระบบนิเวศ และจากการสำรวจไม่มีรังนกอีแอ่นที่จะให้เข้าไปทำสัมปทาน จึงไม่เห็นควรอนุญาตให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ให้ความเห็นว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่โดดเด่นด้านระบบนิเวศปะการังมีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่ง ป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะต้องมีการควบคุม และจากการสำรวจพบว่าปริมาณรังนกอีแอ่นมีไม่มาก เห็นสมควรไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าไปเก็บรังนกอีแอ่น และตัดเกาะสุรินทร์ออกจากบัญชีรายชื่อเกาะที่ให้สัมปทาน กรณีจึงเห็นได้ว่า หากอนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปจัดเก็บรังนกอีแอ่นจะทำให้ระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่นั้นเปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีดุลพินิจพิจารณาซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์เฉพาะรายของผู้ฟ้องคดีกับผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นประโยชน์สาธารณะที่กระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม

